

**CONTRATO MARCO DE SERVICIOS DE PAGO Y CONTRATO DE ADQUIRENCIA N°
0182-8190-0618-00000007812578**

El documento que va a leer a continuación es un contrato con BBVA para recibir los siguientes servicios bancarios:
Servicios de Adquirencia y otros Servicios de Pago.

Consta de unas **Condiciones Generales**, aplicables a cualquier servicio de pago que Usted contrate, y unas **Condiciones Particulares**, aplicables al Servicio de Adquirencia.

Tómese su tiempo y léalo atentamente. Asegúrese de que la información sobre el Establecimiento es correcta y de que ha comprendido el contenido de todo el Contrato. Su firma significará que está conforme con el mismo.

Si tiene alguna duda, pregunte antes de firmar. Si no recibe una respuesta que le satisfaga, pregunte de nuevo. Al final de este documento encontrará una explicación más detallada de los términos más técnicos para facilitar su comprensión.

Datos Identificativos**Las Partes:**

A) **Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.**, (en adelante "**BBVA**" o "**el Banco**"), cuyo número es el 0182 en el Registro Especial de Instituciones Financieras de España y está sujeto a supervisión y control del Banco de España. El Banco tiene su domicilio social en Plaza San Nicolás, 4 - 48005 BILBAO y dirección de página web: www.bbva.es

Está inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, Tomo 2083, Folio 1, Hoja BI-17-A, Inscripción 1ª.

B) Datos identificativos del Establecimiento:

Nombre del Titular del Establecimiento: PEDRO NIETO SANCHEZ

Denominación social:

N.I.F./C.I.F.: 045638463T

Código de actividad: 04121 N° CAE:

N° de ESTABLECIMIENTO: 370350142

Dirección de correo electrónico de empresa:

Páginas web:

Domicilio social del establecimiento: AV. 367 1 2, 08223,

Cuenta de domiciliación de pagos (IBAN): ES12 0182 8105 17 0201525283

Datos Identificativos del Representante Legal

Nombre y apellidos:

NIF:

Nombre y apellidos:

NIF:

Nombre y apellidos:

NIF:



ÍNDICE

1. CONDICIONES GENERALES

- 1.1. ¿Quiénes son las partes contratantes?
- 1.2. ¿Qué son los Servicios de Pago? ¿Qué es este contrato?
- 1.3. Condiciones generales de la contratación.
- 1.4. Cuenta de domiciliación
- 1.5. Comisiones y tasas de descuento.
- 1.6. Obligaciones de las partes.
 - 1.6.1. Obligaciones del Banco.
 - 1.6.2. Obligaciones del Establecimiento.
- 1.7. Seguridad y prevención del fraude.
- 1.8. Disputas.
- 1.9. ¿Quiénes son responsables por los daños y perjuicios por incumplimiento del contrato?
- 1.10. Duración y condiciones para la cancelación.
- 1.11. Imputación de pagos y compensación.
- 1.12. Gastos.
- 1.13. Modificación de condiciones.
- 1.14. Cesión
- 1.15. Circunstancias extraordinarias.
- 1.16. Comunicaciones.
- 1.17. Tratamiento de datos.
- 1.18. Legislación que regula este Contrato.
- 1.19. Idioma.
- 1.20. Accesibilidad de las condiciones contractuales.
- 1.21. Servicio de Atención al Cliente.
- 1.22. Firma digital.
- 1.23. Firma diferida y puesto en vigor del Contrato.

2. CONDICIONES PARTICULARES: SERVICIO DE ADQUIRENCIA

- 2.1. Cláusulas comunes a TPV físico y virtual
 - 2.1.1. Obligaciones
 - 2.1.1.1. Obligaciones del Banco
 - 2.1.1.2. Obligaciones del Establecimiento
 - 2.1.1.3. Limitación de uso del TPV para actividades de marketplace
 - 2.1.2. Seguridad y Datos de las tarjetas
 - 2.1.2.1. Protección de datos de tarjetas
 - 2.1.2.2. Política de seguridad y PCI-DSS
 - 2.1.3. Servicio de Pago Directo en Divisas (DCC)
 - 2.1.4. Servicio de preautorizaciones
- 2.2. Cláusulas específicas aplicables al TPV físico
 - 2.2.1. Condiciones económicas
 - 2.2.2. Obligaciones de las partes
 - 2.2.2.1. Obligaciones del Banco.
 - 2.2.2.2. Obligaciones del Establecimiento.
 - 2.2.3. TPV propiedad del Establecimiento
 - 2.2.4. Sustitución de TPV físicos

3. CONDICIONES PARTICULARES: SERVICIO BIZUM COMPRA PRESENCIAL



- 3.1. ¿Qué es Bizum Compra Presencial?
- 3.2. ¿Quién puede adherirse al Servicio Bizum Compra Presencial?
- 3.3. ¿Quién puede pagar a través del Servicio Bizum Compra Presencial?
- 3.4. ¿Qué límites tiene el servicio Bizum Compra Presencial?
- 3.5. Autenticación reforzada. Exenciones.
- 3.6. ¿Cuáles son las comisiones del Servicio?
- 3.7. ¿Cómo puedo devolver una Operación a través del Servicio Bizum Compra Presencial?
- 3.8. ¿Cuáles son sus obligaciones?
- 3.9. ¿Cuáles son sus derechos?
- 3.10. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones de BBVA?
- 3.11. Si tiene cuentas en varios bancos, ¿puede registrarse en el Servicio Bizum Compra Presencial en todos ellos?
- 3.12. ¿Dónde puede recurrir si tiene una disputa con el Cliente?

4. GLOSARIO



1. CONDICIONES GENERALES

Estas Condiciones Generales se aplican para cualquier Servicio de Pago que contrate el Establecimiento.

1.1. ¿Quiénes son las partes contratantes?

El Establecimiento, de una parte, y el Banco o BBVA, de otra.

Los datos identificativos y de contacto de cada parte aparecen al principio de este contrato.

Las partes reconocen que tienen capacidad para firmar este Contrato y obligarse una frente a otra según lo dicho en él.

1.2. ¿Qué son los Servicios de Pago? ¿Qué es este Contrato Marco?

Los servicios de pago que el Establecimiento puede contratar con el Banco le permiten tramitar determinados cobros y pagos de sus operaciones comerciales ((en adelante “**los Servicios**” o, cada uno, “**el Servicio**”). Firmando este Contrato Marco y los anexos correspondientes, el Establecimiento podrá tener acceso a los Servicios que le presta el Banco, tales como:

- servicio de adquisición de operaciones de pago (“Adquirencia” o los TPV);
- servicio Bizum;
- servicio Alipay;
- servicio WeChat;
- servicio de Pago con Cuenta Bancaria (pago por transferencia);
- servicio Global Gateway;
- servicio de Proveedores de Servicios de Pago (PSP);
- otros que el Banco ponga a su disposición en cada momento.

El Establecimiento podrá contratar con el Banco cualquiera de los Servicios citados más arriba. Si contrata alguno de los Servicios con el Banco, BBVA pondrá a disposición del Establecimiento herramientas y sistemas necesarios para el cobro de las ventas que este realice y liquidará en su cuenta el importe de estas. Puede ser necesario dar de alta un TPV y/o su tecnología para contratar algún Servicio además de la Adquirencia.

Este Contrato Marco contiene los términos y condiciones generales de todos los Servicios que el Establecimiento contrate con BBVA, porque son comunes para todos. Además, cuando el Establecimiento contrate algún Servicio también se aplicarán los términos y condiciones especiales de cada Servicio. **Por tanto, el Contrato de un Servicio concreto estará formado tanto por los términos y condiciones aplicables de este Contrato Marco como por los términos y condiciones de los Anexos que se firmen en cada caso.**

En caso de discrepancia o contradicción entre los términos y condiciones de este Contrato Marco y los específicos del Servicio concreto reflejados en el Anexo correspondiente habrá que aplicar los del Anexo, que tendrán preferencia.

1.3. Condiciones generales de la contratación

En este documento se desarrollan las Condiciones Generales del Contrato. Con su firma, el Establecimiento está aceptando estas Condiciones, que no han sido negociadas individualmente, de acuerdo con la Ley 7/1998 sobre Condiciones Generales de Contratación.

1.4. Cuenta de Domiciliación

Es la cuenta que el Establecimiento tiene abierta en BBVA donde se harán todos los abonos y cargos que le correspondan según lo previsto en este Contrato Marco y sus Anexos.

La Cuenta de Domiciliación es la que se indica en el Cuadro de Datos Identificativos al principio de este Contrato Marco.

El Establecimiento autoriza al Banco a bloquear el saldo de la Cuenta de Domiciliación por motivos de riesgo y prevención del fraude. El Banco informará al Establecimiento del bloqueo con carácter previo o, si no es posible, inmediatamente después, salvo que dicha comunicación resulte comprometida por razones de seguridad.

La Cuenta de Domiciliación no podrá ser cancelada mientras existan obligaciones pendientes de este Contrato Marco (por ejemplo, posibles devoluciones en caso de cancelación del Servicio).

1.5. Comisiones y Tasas de Descuento.

El Banco cobrará al Establecimiento las comisiones y las Tasas de Descuento que se determinan en el Anexo de Condiciones Económicas de este Contrato Marco, así como en el Anexo de cada Servicio contratado, más los impuestos que correspondan de acuerdo con la legislación aplicable en cada momento.

El Banco cargará el importe de las comisiones correspondientes en la Cuenta de Domiciliación.

1.6. Obligaciones de las partes

Al firmar este Contrato Marco el Banco y el Establecimiento se comprometen a cumplir las siguientes obligaciones, con

independencia del Servicio que se contrate:

1.6.1 Obligaciones del Banco

El Banco:

1. Prestará el Servicio contratado.

2. Liquidará los cargos y abonos de las operaciones realizadas en el Establecimiento, siempre que se hayan cumplido las condiciones pactadas en este Contrato Marco.

3. Abonará o cargará los importes de las operaciones en la Cuenta de Domiciliación en el plazo pactado para cada uno de los Servicios.

Si el Establecimiento devuelve la operación o esta es retrocedida, ya sea a solicitud del cliente, del Banco o la entidad de su cliente (entidad emisora de la tarjeta o la entidad donde tenga el cliente la cuenta de pago de la operación, a modo de ejemplo), el Banco no le reembolsará la Tasa de Descuento cobrada por la operación devuelta o retrocedida.

1.6.2 Obligaciones del Establecimiento.

El Establecimiento:

1. Acreditará (i) que está legalmente constituido y dispone de todos los permisos necesarios para ejercer su actividad en territorio español, (ii) que cumple con la normativa fiscal, de acuerdo con las leyes del país donde está ubicada su sede social, (iii) que su domicilio social es el que figura en Datos Identificativos Establecimiento y (iv) que este mismo domicilio es el que figura en sus websites (en caso de disponer de ellas). El Establecimiento comunicará al Banco por escrito cualquier cambio en esta información con una antelación mínima de 30 días naturales.

2. Será titular de la Cuenta de Domiciliación y aceptará los cargos y abonos que se realicen según este Contrato Marco.

3. Admitirá las devoluciones o retrocesiones de las operaciones (i) solicitadas por el cliente, por el Banco o la entidad del cliente del Establecimiento (entidad emisora de la tarjeta o la entidad donde tenga el cliente la cuenta de pago de la operación, a modo de ejemplo), (ii) las que no hayan sido tramitadas según este Contrato Marco y/o (iii) las realizadas de manera fraudulenta.

El Establecimiento autoriza al Banco para que cargue el importe correspondiente a dichas devoluciones o retrocesiones en la Cuenta de Domiciliación o en cualquier otra que tenga abierta en el Banco.

4. Constituirá un depósito dinerario no remunerado en el propio Banco como fondo de garantía si el Banco se lo solicita en función del volumen, del importe de las operaciones y el tipo de actividad del Establecimiento, para cubrir el riesgo de eventuales retrocesiones de las operaciones realizadas, así como de las posibles penalizaciones y responsabilidades económicas impuestas por las Marcas de Tarjetas, y que se indican en este Contrato Marco.

5. Cumplirá con la normativa aplicable a los Servicios de Pago contratados.

6. Informará a sus clientes de forma clara y visible de las tarjetas u otros medios de pago que estén aceptados en el Establecimiento. Además autoriza al Banco a supervisar y exigir cualquier modificación del material informativo utilizado.

7. No involucrará al Banco en las incidencias o disputas comerciales que puedan surgir entre él y su cliente.

8. Comunicará de forma inmediata al Banco cualquier cambio, cese de la actividad o cambio de titularidad del Establecimiento así como el arrendamiento del local donde tenga su actividad.

9. Formará a sus empleados sobre el funcionamiento del Servicio, siendo responsables de la actuación de los mismos.

1.7. Seguridad y prevención del fraude.

El Establecimiento informará cuanto antes al Banco en caso de sospecha de fraude o amenazas de seguridad en el funcionamiento de los Servicios contratados o en las operaciones de compra de sus clientes.

Si el Establecimiento detecta un robo de datos de transacciones o de titulares de tarjetas que pueda ser utilizado para cometer un fraude deberá colaborar en la investigación, aportando toda la información que se le solicite y, en su caso, contratando a un investigador forense que investigue la brecha de seguridad.

El Banco podrá suspender el funcionamiento de los Servicios contratados en caso de fraude, sospecha de fraude o amenazas de seguridad, o a requerimiento de las Marcas de Tarjeta u organismos competentes. El Banco informará al Establecimiento de la medida tomada con carácter previo o, si no es posible, inmediatamente después de la suspensión, salvo que dicha comunicación resulte comprometida por razones de seguridad o sea imposible por la naturaleza o los términos del requerimiento.

En caso de suspensión del funcionamiento de los Servicios el Establecimiento no podrá volver a usarlos hasta que no garantice el cierre de la brecha de seguridad que motiva el fraude o la amenaza.



1.8. Disputas.

En el caso de disputas entre el Establecimiento y sus clientes por las operaciones procesadas, y una vez agotada la vía de la reclamación directa entre el cliente y el Establecimiento, este deberá ponerlo en conocimiento de BBVA y, en caso que BBVA reciba una reclamación de la entidad del cliente del Establecimiento, se iniciará un proceso para resolver la disputa.

1.9. ¿Quiénes son responsables por incumplimiento del Contrato Marco?

El Establecimiento y BBVA son responsables recíprocamente de los daños y perjuicios por incumplimientos manifiestos de las obligaciones de carácter esencial en virtud del Contrato Marco. Si las obligaciones fueran incumplidas por las partes como consecuencia de fuerza mayor o caso fortuito ninguna de ellas será responsable frente a la otra.

El Banco será responsable cuando, por causas directamente imputables a él, incumpla, modifique, suspenda y/o resulte indisponible la recogida de facturación y/o los medios técnicos y operativos previstos en este Contrato Marco, salvo suspensión en caso de fraude, sospecha de fraude o amenazas de seguridad.

El Establecimiento será responsable en los siguientes supuestos:

- Por el uso no ajustado o disconforme con las condiciones establecidas en este Contrato Marco.
- Cuando no tome medidas para proteger las claves recibidas.
- Falta de notificación al Banco del uso no autorizado por terceros de los equipos, los terminales asociados al servicio o las claves en cuanto tenga conocimiento de ello.
- Cuando se produzcan errores o fallos en la utilización de los servicios por el Establecimiento como consecuencia de un funcionamiento defectuoso del hardware, software, dispositivos o terminales del Establecimiento no facilitados por el Banco.

A lo largo de este Contrato Marco también se indicarán otros casos en los que el Establecimiento o el Banco pueden ser responsables por incumplir alguna de sus obligaciones.

1.10. Duración y condiciones para la cancelación.

1.10.1. Duración

Este Contrato Marco y los Servicios contratados tienen duración indefinida. El Establecimiento o el Banco podrán cancelarlos en cualquier momento según las reglas que se establecen a continuación.

1.10.2. Cancelación

2.a. Regla general: la parte que quiera cancelar el Contrato Marco o cualquiera de los Servicios contratados deberá comunicarlo a la otra 15 días antes de la fecha de vencimiento, o de las prórrogas en su caso.

El Establecimiento podrá solicitar la cancelación de uno o varios Servicios y el contrato seguirá vigente para el resto de Servicios no cancelados. La cancelación del Contrato Marco supondrá la cancelación de todos los Servicios contratados; es decir, para cancelar el Contrato Marco es necesario cancelar todos los Servicios contratados.

2.b. Reglas especiales:

- El Establecimiento, si es una Microempresa, podrá cancelar los Servicios en cualquier momento, sin necesidad de preaviso ni motivo alguno, y el Banco deberá cancelarlos en 24 horas.
- Ninguna parte necesitará preavisar con 15 días de antelación cuando la otra parte haya incumplido cualquier obligación impuesta por este Contrato Marco o el contrato del Servicio concreto contratado.
- El Banco podrá cancelar el Contrato Marco o el Servicio contratado en cualquier momento por los siguientes motivos:

a) Que el Establecimiento incumpla sus obligaciones de pago.

b) Que el Establecimiento incumpla cualquier obligación relativa a los sistemas operativos y de autorización, a la custodia de las claves y a la seguridad de la información de los titulares de las tarjetas y usuarios de servicios de pago.

Estos dos incumplimientos anteriores a) y b) se considerarán incumplimiento de obligaciones esenciales del Establecimiento.

c) Si el Banco comprueba, objetivamente, que el Establecimiento ha aportado información y documentación falsa para la firma del presente Contrato Marco o durante su vigencia y cuando el Establecimiento no entregue al Banco la documentación necesaria para conocer su situación jurídica o financiera cuando le fuera requerida a tal fin.

d) El cese de la actividad o venta, arrendamiento, traspaso o transferencia del Establecimiento a tercero. En este caso, la cancelación se producirá a partir de la fecha en que se produzca dicha circunstancia que deberá ser comunicada con antelación al Banco.

e) Cuando el Establecimiento no realice transacciones durante un año.

2.c. Consecuencias de la cancelación: la resolución o cancelación del contrato no da derecho a indemnización alguna. El Establecimiento deberá cumplir con todas las obligaciones asumidas en el contrato que puedan exigirse después de la cancelación, como por ejemplo, asumir los cargos derivados de operaciones previas a la cancelación que hayan sido devueltas.

Una vez cancelados los Servicios, el Establecimiento tiene que retirar los distintivos, publicidad, material, documentación y equipo facilitados por el Banco y devolvérselos, así como retirar los que figuren en su página web, si la tuviera, relacionados con los Servicios contratados con el Banco.

En caso de incumplimiento de esa obligación pasados los siete días siguientes a la cancelación de los Servicios, el Establecimiento tendrá que pagar las comisiones mensuales por gestión de mantenimiento acordadas hasta la efectiva devolución de los mismos.

2.d. Posibles devoluciones: dado que las transacciones de tarjeta son susceptibles de devolución por reclamación del titular de la tarjeta, directamente o a través de su entidad financiera, el Establecimiento tendrá que mantener la Cuenta de Domiciliación abierta aunque cancele el Servicio y el fondo de garantía, si estuviera constituido, podrá retenerse hasta los 13 meses posteriores a la cancelación.

1.11. Imputación de pagos y compensación.

Imputación de pagos: el Banco podrá decidir libremente a qué operaciones que tenga el Establecimiento con él (no solo este Contrato Marco de Servicios de Pago) aplicar las cantidades que reciba de este o queden disponibles, salvo que la ley obligue a darles un destino específico.

Compensación: la deuda que el Establecimiento asume por este contrato puede ser compensada por BBVA con cualquier saldo que el Establecimiento tenga a su favor en el Banco. Esto significa que si el Establecimiento no paga, el Banco puede cobrar la deuda con el importe que aquél tenga en una cuenta, en un depósito o cualquier otro contrato que haya firmado con el Banco del que se derive un saldo a favor del Establecimiento, con independencia de su fecha de vencimiento y del título que lo represente.

Si la compensación se realiza con importes en efectivo en otras cuentas, el Banco la podrá realizar de forma directa. Si son depósitos, el Establecimiento faculta irrevocablemente al Banco para vencerlos anticipadamente y compensar con su saldo la deuda del Establecimiento. Si son valores depositados en el Banco, el Establecimiento otorga al Banco en este acto un mandato para que proceda a venderlos en tales situaciones. Si se trata de fondos de inversión, el Banco ejercerá en su representación el ejercicio del derecho de reembolso.

1.12. Gastos.

Cada parte pagará los impuestos que por ley le correspondan.

El Establecimiento pagará los gastos necesarios para exigir el pago de la deuda en caso de incumplimiento, salvo que por disposición legal deban ser asumidos por el Banco. Si el Banco los adelanta, el Establecimiento deberá devolverle el importe de esos gastos.

Las costas judiciales serán asumidas de conformidad a lo que determinen los tribunales de justicia.

1.13. Modificación de condiciones.

El Establecimiento y el Banco pactan que el Banco podrá modificar las condiciones establecidas o incluir otras nuevas en este Contrato Marco y sus Anexos, comunicándolo al Establecimiento con la antelación que la ley establece (dos meses si el Establecimiento es Microempresa, 15 días si no lo es).

Se entenderá que el Establecimiento acepta las nuevas condiciones si no comunica al Banco lo contrario antes de la fecha propuesta de su entrada en vigor.

Si el Establecimiento no está de acuerdo con las nuevas condiciones podrá cancelar este Contrato Marco (y los Servicios afectados) sin coste alguno. La cancelación tendrá efecto antes de la fecha de entrada en vigor de las nuevas condiciones.

1.14. Cesión

BBVA tiene derecho a ceder, transferir, sustituir, subrogar los derechos y obligaciones contraídas en este Contrato a otra entidad. El Establecimiento autoriza en este contrato de forma expresa este derecho de BBVA, quien se lo comunicará en el momento en que se realice.

El Establecimiento, no podrá ceder, gravar, transferir, sustituir, subrogar derechos y obligaciones contraídas en este contrato, ni tampoco puede ceder su posición contractual a un tercero (subrogación de un tercero), sin que BBVA haya dado su consentimiento previo de forma expresa y por escrito.

1.15. Circunstancias excepcionales o fuerza mayor.

Para que el Banco pueda cumplir sus obligaciones bajo el presente Contrato Marco deben estar disponibles y funcionar



correctamente los sistemas operativos que se utilizan habitual y necesariamente a tales efectos, esto es, el conjunto del sistema financiero y los equipos humanos, sistemas informáticos, electrónicos o telemáticos y plataformas, ya sean propios o de terceros (los "Sistemas Operativos").

El Banco no asume responsabilidad, ni obligación de indemnizar al Establecimiento, por incidencias de cualquier tipo (ya sean informáticas o de seguridad, fallos, retrasos, errores u omisiones), suspensiones temporales o definitivas de los Sistemas Operativos ni por cualquier otra circunstancia o incidente que afecte o pueda afectar al normal cumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato Marco y, en particular, por aquellos sucesos inevitables o circunstancias excepcionales o de fuerza mayor de conformidad con el artículo 1.105 del Código Civil.

1.16. Comunicaciones.

Los domicilios del Establecimiento y el Banco para comunicaciones sobre la operativa habitual de este Contrato Marco y los Servicios son los que constan en el Cuadro de Datos Identificativos.

Las comunicaciones que el Establecimiento quiera hacer relacionadas con consultas, sugerencias, dudas o solicitudes las puede hacer a través de los canales digitales de BBVA (Web o App), la red de oficinas BBVA, Línea BBVA, o en el email: consultasgenerales@bbva.com.

El Banco podrá comunicarse con el Establecimiento en relación con este Contrato Marco por cualquiera de los siguientes canales:

- El servicio de Banca por Internet si el Establecimiento está dado de alta en el mismo (BBVA Net Cash).
- La dirección de correo electrónico que tenga del Establecimiento.
- Cualesquiera otros medios de comunicación telemáticos o electrónicos o a través de cualquiera de los domicilios comunicados por el Establecimiento, salvo que éste haya indicado por escrito su modificación, respetando en todo caso los requisitos exigidos por la normativa aplicable y/o necesarios o recomendables para el correcto desarrollo de las relaciones contractuales.

Además, el Establecimiento tendrá disponible toda la información relativa a las operaciones de los Servicios de pago a través de la banca por Internet de BBVA (bbva.es, app BBVA o BBVA NET CASH).

1.17. Tratamiento de datos.

BBVA tratará los datos personales del Establecimiento o de su representante de conformidad con la Política de Protección de Datos Personales aceptada por éste antes de la firma de este Contrato Marco.

Además, cada una de las partes será responsable de los datos personales que trate por razón de la operativa del Servicio contratado de conformidad con la legislación vigente en materia de protección de datos personales.

1.18. Legislación que regula este Contrato Marco.

Este Contrato Marco está sujeto a la ley española. Cualquier disputa entre las partes derivada de este Contrato Marco será planteada ante los juzgados que correspondan según ley.

1.19. Idioma.

El Contrato Marco se formaliza en el idioma en el que se redacta. Todas las comunicaciones y/o notificaciones relativas a este Contrato Marco se realizarán en uno cualquiera de los idiomas oficiales del Estado Español que acuerden las partes.

1.20. Accesibilidad de las condiciones contractuales.

El Establecimiento podrá pedir al Banco en cualquier momento copia de este Contrato Marco y sus Anexos.

1.21. Servicio de Atención al Cliente.

El Banco pone a disposición del Establecimiento un Servicio de Atención al Cliente para la gestión de sus quejas y reclamaciones relacionadas con el presente Contrato Marco:

Servicio de Atención al Cliente.
Apartado de Correos 1598. 28080 Madrid
e-mail: servicioatencioncliente@grupobbva.com
Teléfono gratuito: 900812679

En caso de disconformidad con la resolución del Servicio de Atención al Cliente, el Establecimiento puede dirigirse en segunda instancia al Defensor del Cliente:

Apartado de Correos 14460. 28080 Madrid e-mail: defensordelcliente@bbva.com

En todo caso, antes de dirigirse al Defensor del Cliente deberá formularse reclamación al Servicio de Atención al Cliente.

Asimismo el Banco dispone de un Reglamento para la Defensa del Cliente, al que se puede acceder, solicitándolo en



cualquiera de las oficinas del Banco, o a través de la web bbva.es en los enlaces específicos de atención al cliente. En caso de desacuerdo con el Servicio de Atención al Cliente, o transcurridos quince días desde la presentación de la queja o reclamación en el Servicio de Atención al Cliente sin obtener respuesta, en caso de que la reclamación o queja verse sobre un Servicio, y dos meses en los demás supuestos, puede dirigir una reclamación (o, siempre que lo desee, formular una consulta o queja) al Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de España (91.338.88.30): o por escrito dirigido a este Departamento, sito en C/ Alcalá, 48; 28014 Madrid, o por vía electrónica en la página <http://www.bde.es>.

El Banco no está adherido a una junta arbitral de consumo para la resolución de conflictos relacionados con este Contrato.

1.22. Firma digital.

Entre los distintos métodos que BBVA ofrece para contratar u ordenar servicios se encuentra la posibilidad de firmar mediante dispositivos que digitalicen la escritura (ej. tableta electrónica) o firmar electrónicamente con claves. En el momento de la firma solicitaremos la conformidad con el método de firma utilizado, el cual tendrá el mismo valor que la firma manuscrita en papel.

La firma digital o electrónica servirá para identificar al firmante en las relaciones comerciales y/o contractuales con BBVA.

Su uso puede ser esencial para la relación con BBVA por lo que, en caso de que el firmante cambie de opinión y no quiera usarla en el futuro como medio de contratar y relacionarse con BBVA, es posible que eso obligue al Banco a cancelar los productos o servicios que el Establecimiento hubiera contratado con ese tipo de firmas.

1.23. Firma diferida y puesta en vigor del Contrato.

Puesta en vigor del Contrato.- El Establecimiento podrá firmar este contrato por canales online. En ese caso, podrá firmar el contrato y el resto de documentación en el plazo máximo de cinco (5) días naturales desde la remisión del correo electrónico de notificación de tarea diferida. En caso contrario, la solicitud de contratación caducará, teniéndose por no efectuada, y el Banco se lo comunicará al Establecimiento.

La contratación será efectiva en la fecha y hora en que realice la firma. El Contrato entrará en vigor a partir de ese momento.

2. CONDICIONES PARTICULARES: SERVICIO DE ADQUIRENCIA

Al firmar este Contrato Marco el Establecimiento contrata también el Servicio de Adquirencia. Este Servicio le permite cobrar las operaciones de pago que sus clientes hagan con tarjetas, a través de los Terminales Punto de Venta (TPVs). Estos TPVs pueden ser de dos clases: TPV físico y TPV virtual, este último con diferentes modalidades a su vez. Según el Establecimiento contrate con el Banco uno u otro deberá firmar el Anexo que corresponda.

Además, el Servicio de Adquirencia es necesario para poder contratar otros Servicios de Pago.

Este documento tiene contenido:

- común a ambos tipos de TPV (físico y virtual); este será aplicable en todo caso, con independencia de qué tipo de TPV contrate el Establecimiento;
- específico de cada tipo de TPV.

Por tanto, el Contrato del Servicio de Adquisición de Operaciones de Pago (“el Contrato de Adquirencia”) estará formado por este Contrato Marco, incluyendo las Condiciones Específicas del Servicio de Adquirencia, y sus anexos.

2.1. Cláusulas comunes al TPV físico y virtual:

2.1.1. Obligaciones

Por la contratación del Servicio de Adquirencia el Banco y el Establecimiento se obligan a:

2.1.1.1. Obligaciones del Banco:

1. Liquidar el importe de la facturación en la Cuenta de Domiciliación el siguiente día hábil al que la operación ha sido realizada.
2. Poner a disposición del Establecimiento los detalles de las operaciones de pago.

En caso de que el Establecimiento se haya dado de alta en el servicio de banca electrónica disponible en los canales del Banco, dicho detalle comprenderá: a) la referencia; b) el importe y la moneda en que se haya abonado y c) el importe de cualquier gasto aplicable, con mención aparte del importe de la tasa de descuento y de la tasa de intercambio. El Banco facilitará esta información al Establecimiento diariamente una vez liquidadas las operaciones de pago.



2.1.1.2. Obligaciones del Establecimiento:

1. Cumplirá con la normativa PCI-DSS y de las Marcas de Tarjetas.
2. Comprobará que sus operaciones cuadran con el abono realizado por el Banco. El plazo máximo para reclamar al Banco son 15 días desde la fecha de la operación.
3. En caso de dudas, la prueba válida y eficaz de la operaciones realizadas con el TPV será los registros contables del Banco de los datos relativos a las operaciones.
4. El Establecimiento no podrá desglosar una misma venta en varias facturas, ni el mismo día en que se produzca dicha venta, ni en días consecutivos.
5. El Establecimiento indemnizará inmediatamente al Banco de las penalizaciones que las Marcas de Tarjetas le puedan imponer al Banco por causas no imputables al Banco derivadas de la operativa del Establecimiento.
6. En caso de que las Marcas de Tarjetas soliciten la realización de análisis forenses, auditorías o acceso a los locales de Establecimiento, el Establecimiento procederá a ello sin objeción alguna.
7. El Establecimiento facilitará a BBVA las pruebas sobre el cumplimiento de las obligaciones a las que se ha comprometido, si es requerido para ello.

2.1.1.3. Limitación de uso del TPV para actividades de marketplace

El Cliente declara y garantiza que no actuará como marketplace, entendiendo por tal aquella plataforma o entidad que permite la oferta y/o venta de bienes o servicios de terceros a través de un entorno digital o físico, facilitando además la gestión del cobro en nombre de dichos terceros, salvo que haya contratado específicamente con BBVA los servicios de adquirencia para marketplaces conforme a la normativa vigente.

En consecuencia, queda expresamente prohibido al Cliente utilizar el terminal punto de venta (TPV), físico o virtual, para canalizar pagos correspondientes a bienes o servicios ofrecidos o vendidos por terceros, salvo que haya suscrito el correspondiente contrato de servicios para marketplaces.

El incumplimiento de esta cláusula tendrá la consideración de incumplimiento grave del contrato, facultando a BBVA a suspender inmediatamente el servicio y, en su caso, resolver el contrato de forma anticipada, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan.

2.1.2. Seguridad y Datos de las tarjetas

2.1.2.1. Protección de datos de tarjetas

En este apartado se detallan las obligaciones específicas del Establecimiento relativas al tratamiento de datos de las tarjetas:

- 1.- El Establecimiento nunca guardará los datos de la banda magnética o del chip, ni del CVV.
- 2.- La información indicada en el punto anterior, la cual puede aparecer en los registros de autorización, informes y recibos de transacciones, acuerdos del cliente y copia de los recibos se guardará en un lugar seguro. A esta información sólo podrá acceder el personal autorizado del Establecimiento.
- 3.- Pasados los plazos legalmente establecidos, el Establecimiento destruirá todos los datos de transacciones antiguas que contengan información de titulares de tarjeta.
- 4.- Tan pronto como el Establecimiento tenga conocimiento de que una persona o entidad no autorizada ha tenido acceso a datos de transacciones o de titulares de tarjetas lo pondrá en conocimiento del Banco.
- 5.- Si el Establecimiento detecta un robo de datos de transacciones o de titulares de tarjetas que pueda ser utilizado para cometer un fraude deberá colaborar en la investigación (tanto con el Banco como con los organismos públicos de seguridad), aportando toda la información que se le solicite y, en su caso, contratando a un investigador forense que investigue la brecha de seguridad. Para continuar operando deberá garantizar el cierre de dicha brecha.
- 6.- El Establecimiento notificará al Banco cualquier cambio en el modo de tratar los datos de las Tarjetas de acuerdo con el TPV utilizado.

2.1.2.2. Política de seguridad y PCI-DSS

Este apartado recoge algunas notas sobre las normas de seguridad de datos de la industria de tarjetas de pago (PCI DSS), destinadas a fomentar y mejorar la seguridad de los datos del titular de la tarjeta y facilitar la adopción de medidas de seguridad uniformes a nivel mundial. Las normas PCI DSS proporcionan una referencia de requisitos técnicos y operativos desarrollados para proteger los datos de los titulares de tarjetas.

El Establecimiento:

1. Declara conocer las normas PCI-DSS, así como la normativa (nacional e internacional) aplicable a las Marcas de Tarjetas y sus programas normativos de control de fraude y retrocesos de operaciones. Las normas PCI-DSS pueden consultarse en este enlace: <https://es.pcisecuritystandards.org>.



2. Se obliga a cumplir con la normativa PCI-DSS. Entre otras obligaciones a cumplir por el Establecimiento, las esenciales a que obliga esta normativa son:

a. Desarrollará y mantendrá una red segura con barreras o “firewalls” para proteger la información y cambiará los valores por defecto del sistema facilitados por los fabricantes en lo relativo a contraseñas y otros parámetros de seguridad.

b. Protegerá tanto la información de cuentas y tarjetas como la información almacenada. También cifrará la información de los titulares, así como toda aquella que pueda ser sensible al transmitirse a través de las redes públicas.

Si puede almacenar, procesar o transmitir datos de transacciones o cuentas de titulares de tarjetas, sólo guardará de la cuenta del cliente aquella información necesaria para su negocio: nombre, fecha de caducidad de la tarjeta y número de la tarjeta (cifrado o enmascarado).

c. Mantendrá un programa para la gestión y administración de debilidades de seguridad a fin de mantener las aplicaciones y los sistemas seguros. Siempre utilizará y actualizará programas antivirus.

d. El acceso físico a la información de cuentas y tarjetas estará restringido. El Establecimiento adoptará medidas para el control de acceso de sus empleados al TPV y esa información. Las personas que puedan acceder a los equipos y sistemas tendrán un identificador personal y solo podrán acceder a ella si es imprescindible para las necesidades de su trabajo.

e. Cada cierto tiempo el Establecimiento examinará la red, rastreando todo el acceso a sus recursos y a la información de cuentas y tarjetas. También, cada cierto tiempo probará los sistemas y procedimientos de seguridad.

f. Si utiliza un proveedor de servicios que pueda tener acceso a los datos de tarjetas, ya sea a nivel de sistema o de aplicación, se asegurará de que el proveedor se una a las normas y regulaciones de las Marcas de Tarjetas y verificará el cumplimiento estándar PCI-DSS según establecen los programas de cumplimiento de las Marcas. Además le comunicará al Banco el servicio concreto contratado, así como los datos del proveedor.

3. Todos los miembros del Establecimiento tendrán conocimiento de su política de seguridad con el fin de proteger la información de cuentas y tarjetas.

4. El Establecimiento establecerá todas aquellas medidas de seguridad que sean necesarias para evitar que cualquier persona ajena tenga conocimiento indebido de los datos de las tarjetas y de las operaciones realizadas con las mismas, responsabilizándose del incumplimiento de esta obligación.

5. El Establecimiento deberá dar al Banco la información y documentación que este le pida en relación con el cumplimiento de la normativa PCI-DSS y permitirá la realización de análisis forenses y auditorías, incluyendo el acceso a los locales y sistemas del Establecimiento, en caso de sospecha de incidente de seguridad con los datos de las tarjetas .

6. En caso de que el Establecimiento sea sancionado por incumplir la normativa PCI-DSS, en ningún caso podrá exigir responsabilidad alguna por ello al Banco.

7. Asimismo, el Establecimiento se obliga a resarcir de forma inmediata al Banco de las posibles penalizaciones que puedan ser impuestas al Banco en el marco de la normativa PCI-DSS.

2.1.3. Servicio de Pago Directo en Divisas (Servicio DCC - Dynamic Currency Conversion)

Este Servicio de Pago Directo en Divisas (en adelante “**Servicio DCC**”) permite que los clientes del Establecimiento puedan pagar a través del TPV las compras en la moneda de la Tarjeta (“**la Divisa**”), conociendo en el mismo momento el tipo de cambio aplicable y el importe de la operación en esa moneda.

Las condiciones del Servicio DCC son estas:

1. El Establecimiento deberá informar previamente a los clientes de que pueden elegir pagar en Divisa o no e informarles del tipo de cambio aplicado, del contravalor en Euros en caso de pago en Divisa, de las posibles tasas y costes aplicables y, adicionalmente, de cualquier otra información que exijan las Marcas de Tarjetas y la normativa aplicable.

2. Si los clientes eligen pagar en Divisa, el Establecimiento deberá cobrar en Divisa y los clientes deberán firmar el recibo de la operación generado por el TPV. En el recibo se informará del contravalor de la operación en Euros y del tipo de cambio aplicado, así como de cualquier otra información que exijan las Marcas de Tarjetas y la normativa aplicable.

3. Si los clientes eligen pagar en Euros, el Establecimiento deberá cobrar en Euros, como cualquier otra operación.

4. El Banco siempre abonará en Euros al Establecimiento las transacciones realizadas con el servicio DCC, con independencia de la Divisa con que se pagó la transacción.

5. Además, el Banco podrá dar especificaciones concretas al Establecimiento para la utilización y desarrollo del Servicio DCC.

Todas las operaciones en monedas que no se incluyen en el Servicio DCC serán tramitadas en Euros, como cualquier otra operación.



2.1.4. Servicio de preautorizaciones

Las preautorizaciones son operaciones de cobro con tarjetas de débito, crédito o prepago enviadas por el Establecimiento desde un tpv para contar con una garantía de fondos cuando no se conoce de antemano el importe final exacto.

Para ello el Establecimiento debe enviar la operación de preautorización desde el tpv por un importe superior a cero y el banco emisor de la tarjeta podrá retener de forma temporal el importe al titular.

El banco emisor de la tarjeta sólo podrá bloquear los fondos en la cuenta de pago del ordenante si el titular de la tarjeta ha consentido el bloqueo de la cantidad exacta.

Una vez que se conoce el importe final el comercio debe enviar desde el tpv una confirmación de la preautorización por el importe final para que la entidad emisora realice el cargo en firme al comprador. Si el Establecimiento no va a utilizar los fondos reservados debe anular la preautorización. Si el Establecimiento anula la preautorización o no la completa dentro de los plazos establecidos por normativa, el banco del titular de la tarjeta liberará el importe retenido al comprador.

Plazos máximos de envío de confirmación de autorización:

Sector de actividad	Importe máximo	Plazo máximo
Transporte urbano	50 euros	7 días
Gasolineras	150 euros	24 horas
Hoteles y alojamientos	Sin límite máximo	30 días
Alquileres de vehículos	Sin límite máximo	30 días
Resto de códigos de categoría de comercios	Sin límite máximo	8 días

Solo se garantiza el cobro de la operación preautorizada si se confirma desde el TPV dentro de dichos plazos. Si la confirmación es posterior, el titular de la tarjeta podrá rechazar la operación y si el comercio no puede demostrar de forma fehaciente que le ha entregado el producto o prestado el servicio, se libera el importe retenido al comprador y el comercio debe asumir el cargo.

No es posible trasladar las preautorizaciones pendientes de confirmar entre terminales de diferentes tecnologías (por ej. de TPV tradicional a TPV Android). Por lo tanto, si se solicita el cambio de tecnología de TPV en un contrato y el terminal a sustituir tiene preautorizaciones pendientes de confirmar, no se realizará la cancelación del servicio (TPV) hasta que el comercio no haya lanzado todas las confirmaciones de preautorización iniciadas.

No es posible una preautorización para una operación recurrente.

No es posible incluir en el importe de la preautorización una estimación de daños potenciales.

2.2. Cláusulas específicas aplicables al TPV físico.

Estas cláusulas sólo aplican si el Establecimiento contrata TPV físicos. Si no contrata TPV físicos, no las debe tener en cuenta.

2.2.1. Condiciones económicas:

Las comisiones y descuentos que pagará el Establecimiento al Banco por el TPV contratado son las que se indican en el Anexo de Condiciones Económicas.

2.2.2. Obligaciones de las partes

Por la contratación del TPV el Banco y el Establecimiento se obligan a:

2.2.2.1. Obligaciones del Banco

En el caso de que el Establecimiento no tenga previamente un terminal de su propiedad, el Banco facilitará, directamente o a través de una empresa instaladora, el equipo en concepto de depósito y la instalación del TPV necesario para procesar las operaciones realizadas por cualquier tarjeta de las Marcas de Tarjetas contratadas u otros métodos de cobro.

Los TPV dispondrán de todos los accesorios y componentes que sean necesarios para la tramitación y solicitud de autorización de las transacciones con tarjetas y otros métodos de pago, así como para la liquidación con el Banco de la facturación derivada de las mismas. Además los terminales se ajustarán a los requerimientos que establezca la normativa de las Marcas de Tarjetas u otros métodos de cobro en cada momento.



2.2.2.2. Obligaciones del Establecimiento:

Realizará las siguientes acciones al cobrar con tarjeta:

a) Comprobará que la tarjeta pertenece a alguna de las Marcas de Tarjetas admitidas.

b) Comprobará que la tarjeta no está caducada ni alterada.

c) Cuando el TPV cuente con un dispositivo lector de tarjetas y teléfonos móviles con tecnología "contactless" o sin contacto (tecnología NFC) y el cliente presente una tarjeta con tecnología "contactless" o un teléfono móvil con tecnología "NFC", en los pagos por importe inferior al indicado en el Anexo de Condiciones Económicas no será necesario que el titular teclee el Número de Identificación Personal (PIN), salvo indicación expresa del TPV. Si el importe de la venta fuese superior, el Establecimiento no podrá desglosar el cobro de la transacción en varias operaciones de venta inferiores a ese importe indicado en el Anexo de Condiciones Económicas ni en el mismo día ni en días consecutivos para tratar de evitar el tecleo del PIN por parte del titular.

d) Hará la nota de abono correspondiente cuando acepte devoluciones parciales o totales sobre operaciones realizadas con tarjeta.

e) Podrá utilizar los TPV en las condiciones que se determinan, sin que su propiedad sea transmisible al Establecimiento por ningún concepto.

f) El Establecimiento no está autorizado a alterar ni borrar las memorias de acceso al Centro de Autorizaciones correspondientes al Banco sin su previa autorización.

g) Asimismo, permitirá que los servicios técnicos contratados realicen la instalación de los TPV así como las revisiones o mantenimiento oportunas, y colaborará para subsanar las posibles deficiencias en el plazo más breve posible.

h) En caso de los TPV no propiedad del Establecimiento, éste último será responsable en caso de pérdida, robo, hurto, deterioro o menoscabo de los mismos.

2.2.3. TPV propiedad del Establecimiento:

El Establecimiento podrá usar sus propios TPVs.

Los TPV deberán disponer de todos los accesorios y componentes que sean necesarios para la tramitación y solicitud de autorización de las transacciones con tarjetas y/o para la liquidación con el Banco de la facturación derivada de las mismas y ajustarse a los requerimientos que establezca la normativa de las Marcas de Tarjetas en cada momento.

Los costes derivados de la adquisición de los TPV y de las líneas de comunicación, de su instalación y mantenimiento, de los equipos necesarios para la compatibilidad de los TPV con los equipos y redes del Banco y/o de las Marcas de Tarjetas contratados, así como el consumo ocasionado por la utilización de la red de datos serán de cuenta del Establecimiento.

En el caso de que sea necesario almacenar más información el Establecimiento deberá solicitar autorización al Banco, indicándole las medidas de seguridad que aplicará a los nuevos datos.

2.2.4 Sustitución de TPVs físicos

El Establecimiento podrá pedir al Banco sustituir el TPV instalado por otro. Para hacer la sustitución es necesario que el Establecimiento devuelva al Banco el TPV sustituido; en el caso de que no pueda acreditar esa devolución, el Banco podrá seguir cobrando la comisión periódica hasta que lo devuelva.

3. CONDICIONES PARTICULARES: SERVICIO BIZUM COMPRA PRESENCIAL

Al firmar este Contrato Marco el Establecimiento contrata también el Servicio "Bizum Compra Presencial".

3.1. ¿Qué es Bizum Compra Presencial?

Bizum Compra Presencial es un servicio que le permite cobrar las operaciones que paguen sus clientes en euros por compras presenciales en tiendas del Establecimiento en España (en adelante "**la/s Operación/es**"). La Operación se cargará al comprador en la cuenta de la entidad en que tenga dado de alta el servicio de Bizum y se abonará en la Cuenta de Domiciliación del Establecimiento en BBVA asociada al Servicio Bizum Compra Presencial.

3.2. ¿Quién puede contratar este Servicio Bizum Compra Presencial?

Cualquier Establecimiento, ya sea empresario individual o una sociedad, siempre que tenga contratada una cuenta corriente con BBVA, sea usuario de la app BBVA, bbva.es o BBVA EMPRESAS (para poder consultar online los movimientos y la operativa que realice con Bizum Compra Presencial) y se haya adherido al Servicio Bizum Compra Presencial con la firma de estos términos y condiciones.



Los pagos que recibas a través de este Servicio no son pagos con tarjetas, sino transferencias inmediatas.

3.3. ¿Quién puede pagar a través del Servicio Bizum Compra Presencial?

Una persona física que tenga contratado Bizum y haya activado el servicio de Bizum en su entidad.

3.4. ¿Qué límites tiene el Servicio Bizum Compra Presencial?

Importe.- BBVA no impone importes mínimos ni máximos para cobrar con Bizum Compra Presencial. Sin embargo, puede que el banco del comprador sí imponga algún límite mínimo y/o máximo para pagar con Bizum las compras presenciales en el Establecimiento.

3.5. Autenticación reforzada. Exenciones.

En las Operaciones se aplican medidas de autenticación reforzada de los Ordenantes (los compradores). Sin embargo, el Establecimiento podrá pedir al Banco aplicar alguna de las exenciones a esa autenticación reforzada previstas en la normativa. En ese caso se aplicarán estas reglas:

- El Banco puede admitir o no la petición del Establecimiento.
- Aunque el Banco la admita, sólo se aplicará la exención si la autoriza la entidad bancaria del ordenante (el comprador).
- Si se aplica la exención, en caso de que el ordenante (comprador) devuelva la Operación la responsabilidad será del Establecimiento
- La primera Operación que realice un ordenante (comprador) en el Establecimiento siempre deberá ser con autenticación reforzada. Así, para que el Establecimiento pueda pedir la aplicación de alguna exención será necesario que i) el cliente esté registrado y haya sido previamente autenticado por el Establecimiento y ii) que la citada primera Operación previa del cliente con autenticación reforzada se haya producido en un plazo no superior a los últimos 3 meses.
- En el caso específico de las Operaciones Frecuentes ("operaciones MIT"), se deberá aplicar obligatoriamente la autenticación reforzada para autorizar el mandato u orden periódica de cargo de dichas Operaciones Frecuentes (el "mandato") que dé el ordenante (comprador). Por tanto, la aplicación de la exención, según las reglas anteriores, sólo será posible a partir de que se haya creado y autenticado correctamente el mandato u orden periódica.
- El Establecimiento deberá disponer de un sistema propio de registro y autenticación de sus clientes por un mecanismo suficientemente seguro y deberá facilitar al Banco una descripción por escrito de dicho mecanismo (así como actualizarla ante cualquier modificación en el tiempo) si el Banco se la pide.

3.6. ¿Cuáles son las comisiones del Servicio?

El Establecimiento pagará a BBVA el descuento (sea un porcentaje o sea un importe mínimo) indicado en las Condiciones Económicas de este contrato, más los impuestos aplicables en su caso, por cada una de las operaciones realizadas diariamente, mediante cargo en la Cuenta de Domiciliación.

3.7. ¿Cómo puede devolver una Operación a través del Servicio Bizum Compra Presencial?

El Establecimiento podrá tramitar la devolución de una Operación a través del terminal de pago (el TPV).

La devolución desencadenará un cargo al Establecimiento por el importe devuelto y un abono al Ordenante (el comprador) por la misma cantidad. Por cada Operación de pago el Establecimiento recibirá un número de referencia o "ID de operación" y deberá guardarlo en sus sistemas para poder procesar la devolución total o parcial de dicha operación. Sólo se podrá realizar la devolución si existe una compra previa asociada, y nunca por un importe superior al de dicha compra.

Si el Establecimiento devuelve la Operación o ésta es retrocedida, ya sea a solicitud del Ordenante, del Banco o de la entidad del Ordenante (la entidad en la que tenga dado de alta Bizum), el Banco no reembolsará al Establecimiento el descuento (sea un porcentaje o sea un importe mínimo) cobrado por la Operación devuelta o retrocedida.

3.8. ¿Cuáles son sus obligaciones?

El Establecimiento, además de las obligaciones previstas en el Contrato Marco, se obliga a:

- Tener una cuenta abierta en BBVA y mantener saldo suficiente para hacer frente las Operaciones que sean devueltas o canceladas.
- Pagar las comisiones Bizum Compra Presencial.
- Guardar los números de referencia o ID de las operaciones para poder tramitar las devoluciones.
- Tener los controles de seguridad necesarios para, en caso de solicitud de devolución de una compra, verificar que



existe una compra previa asociada (mediante el ID de la operación) y que el importe a devolver no supera el de la compra.

3.9. ¿Cuáles son sus derechos?

- Desistir del Contrato.
- Cancelar el Contrato sin coste y sin necesidad de indicar ningún motivo en la oficina. Si Usted cancela su Cuenta BBVA asociada al Servicio Bizum Compra Presencial implicará la cancelación del Servicio Bizum Compra Presencial.
- Realizar las consultas y operaciones disponibles en cada momento, así como conocer el histórico de operaciones realizadas y pendientes.
- Modificar la cuenta de BBVA asociada al Servicio Bizum Compra Presencial en cualquier momento.
- Obtener información de las operaciones realizadas con el Servicio Bizum Compra Presencial a través de los canales online del Banco (app BBVA, bbva.es, BBVA EMPRESAS).
- Modificar en cualquier momento la forma de liquidación del Servicio Bizum Compra Presencial solicitándolo al Banco a través de los canales habituales de comunicación.

3.10. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones de BBVA?

Los derechos y obligaciones de BBVA son las previstas en las Condiciones Generales.

3.11. Si tiene cuentas en varios bancos, ¿puede registrarse en el Servicio Bizum Compra Presencial en todos ellos?

Sí, Usted puede tener contratado el Servicio Bizum Compra Presencial con varias entidades.

3.12. ¿Dónde puede recurrir si tiene una disputa con el cliente?

En el caso de disputas y una vez agotada la vía de la reclamación directa entre el cliente y el Establecimiento, deberá ponerlo en conocimiento de BBVA para iniciar un proceso para resolver la disputa ante un Comité de Arbitraje de Disputas de la Sociedad de Procedimientos de Pago, S.L. Con la firma de estos términos y condiciones Usted acepta este sistema de resolución de disputas.

4. GLOSARIO

- Comisión de Procesamiento: la comisión que debe pagar el Banco por procesar los pagos y que se repercute al Establecimiento dentro de la Tasa de Descuento.
- Fuerza Mayor o Caso Fortuito: hecho que no se puede evitar o que es imprevisible.
- Marcas de Tarjetas: cualquiera de los sistemas de tarjetas de pago admitidos por el TPV (por ejemplo, VISA, Master Card, JCB, UPI, Diners, etc.).
- Microempresa: tanto las personas físicas que realizan una actividad profesional o empresarial como las personas jurídicas, que, en la fecha de celebración del contrato tengan empleadas a menos de diez personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los dos millones de euros (definición del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago).
- Normativa PCI-DSS: normas de seguridad de datos de tarjetas de pago para fomentar y mejorar la seguridad de los datos del titular de la tarjeta y facilitar la adopción de medidas de seguridad uniformes.
- Proveedor de servicios: distribuidores, procesadores que ofrecen y facilitan programas informáticos de software, hosting (almacenamiento de archivos informáticos) o de uso remoto de aplicaciones a terceros tanto a empresas como a personas físicas.
- Servicio de Adquirencia: es el proceso a través del cual BBVA procesa las compras realizadas por los clientes del Establecimiento cuyo pago se haya hecho con tarjeta crédito o débito y abona a la cuenta corriente del Establecimiento el importe de las mismas.
- Servicio de Iniciación de Pagos: servicio que permite al usuario pagar mediante transferencia desde su cuenta a través de un iniciador de pagos (por ejemplo, el Banco).
- Servicios de pago: son servicios prestados por entidades de pago (los bancos son entidades de pago) que permiten, por ejemplo, ingresar o retirar dinero de una cuenta y, en general, gestionarla, o también realizar determinadas operaciones de pago, como transferencias, adeudos domiciliados o pagos con tarjeta bancaria.



Ejemplos de servicios de pago:

- La adquiere, porque permite la ejecución de operaciones de pago con tarjeta bancaria y el pago del cliente al Establecimiento.
- Bizum, porque permite mandar dinero de una cuenta a otra.
- Una ejecución de una transferencia que se ordena al Banco o la domiciliación de un recibo en una cuenta bancaria.
- Tasa de Descuento: toda comisión pagada por el Establecimiento al Banco por cada operación realizada mediante tarjeta compuesta por la Tasa de Intercambio, la Comisión de Procesamiento y del sistema de pagos y el margen adquirente.
- Tasa de Intercambio: comisión pagada directa o indirectamente por cada operación con tarjeta. Normalmente la paga la entidad adquirente (aquí, el Banco) a la entidad emisora de la tarjeta.

CLÁUSULA ADICIONAL. CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS

El Banco no será responsable en caso de que no pueda cumplir con las obligaciones de este contrato o que cumpla con retraso en circunstancias de fuerza mayor o en caso de declaración, por parte de las autoridades, de crisis sanitaria o humanitaria que impida o dificulte gravemente el cumplimiento del contrato, y en especial por Covid-19.

Las partes intervinientes con una única firma estampada en la presente página, prestan su conformidad y aprobación a la totalidad del presente contrato, en los términos, condiciones y responsabilidades que se establecen en el mismo, recibiendo el Establecimiento un ejemplar del documento contractual. Y en prueba de ello y para cumplimiento de lo convenido lo firman por duplicado.

En TERRASSA, a 11 de Mayo de 2026

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por Poder,

POR EL ESTABLECIMIENTO

**ANEXO DE CONDICIONES ECONÓMICAS DEL CONTRATO MARCO DE SERVICIOS DE PAGO
Nº 0182-8190-0618-00000007812578****Datos Identificativos del Establecimiento**

Nombre del Titular del Establecimiento: PEDRO NIETO SANCHEZ
Denominación social:
N.I.F./C.I.F.: 045638463T Código de actividad: 04121
Nº de ESTABLECIMIENTO: 370350142
Dirección de correo electrónico de empresa:
Domicilio social del establecimiento: AV. 367 1 2, 08223,
Cuenta de domiciliación de pagos (IBAN): ES12 0182 8105 17 0201525283

Datos Identificativos del Representante Legal

Nombre y apellidos:
NIF:
Nombre y apellidos:
NIF:
Nombre y apellidos:
NIF:

Condiciones Económicas**COMISIONES**

Comisión mensual de mantenimiento de cada terminal TPV contratado:

Modelo de TPV	Cantidad de TPVs	Tramo de facturación mensual del Establecimiento			
		Tramo 1	Tramo 2	Tramo 3	Tramo 4
		menor o igual a 0 €	de 0,01 € a 2.499,99 €	de 2.500 € a 4.999,99 €	mayor o igual a 5.000 €
TPV MOVIL GPRS	1	25,00 €	10,00 €	5,00 €	0,00 €

La aplicación de uno u otro tramo, y, por tanto, de una u otra comisión, dependerá de la facturación total del Establecimiento cada mes, es decir, la facturación global de todas las operaciones liquidadas dentro de cada mes, realizadas por todos los TPV que el Establecimiento tenga contratados con BBVA (si es un TPV virtual, la facturación mensual total de ese TPV). La comisión mensual que corresponda se aplicará a cada terminal vigente del comercio más el IVA/impuestos indirectos que procedan de acuerdo con la legislación vigente en cada momento.

Comisión inicial por instalación y puesta en marcha del TPV Virtual: 0,00 euros + IVA/Impuesto indirecto aplicable.

Cuota por procesamiento: 0,00 euros por transacción.

Importe máximo operaciones contactless: 50 euros.

DESCUENTOS

TARJETAS NACIONALES:	Importe mín.(€)	
Descuento sobre facturación tarjetas crédito:	0,9000 (%) por transacción.	0,04
Descuento sobre facturación tarjetas débito/prepago:	0,9000 (%) por transacción.	0,04
Descuento sobre facturación tarjetas de empresa:	0,9500 (%) por transacción.	0,04
TARJETAS VISA Unión Europea:		
Descuento sobre facturación tarjetas crédito:	0,9000 (%) por transacción.	0,04
Descuento sobre facturación tarjetas débito/prepago:	0,9000 (%) por transacción.	0,04
Descuento sobre facturación tarjetas de empresa:	0,9500 (%) por transacción.	0,18
TARJETAS MASTERCARD Unión Europea:		
Descuento sobre facturación tarjetas crédito:	0,9000 (%) por transacción.	0,04
Descuento sobre facturación tarjetas débito/prepago:	0,9000 (%) por transacción.	0,04
Descuento sobre facturación tarjetas de empresa:	0,9500 (%) por transacción.	0,18
Descuento sobre facturación tarjeta Maestro:	0,9000 (%) por transacción.	0,04
TARJETAS CHINA UNION PAY:	1,7000 (%) por transacción.	0,18
TARJETAS JCB:	1,7000 (%) por transacción.	0,18
TARJETAS PROGRAMAS B2B:	2,9500 (%) por transacción.	0,18
RESTO TARJETAS INTERNACIONALES:	1,5000 (%) por transacción.	0,18
TARJETAS DINERS:	1,9500 (%) por transacción.	0,18
OPERACIONES PLAZOX (con pago aplazado):	0,0000 (%) por transacción.	0,00

Las operaciones Plazox son operaciones que, en el momento del pago en el tpv, el titular de la tarjeta decide aplazar en varios pagos. La financiación la ofrece la entidad emisora de la tarjeta (no el comercio) a sus titulares de tarjetas que considere. Aunque el comprador decida aplazar el pago, el Establecimiento recibirá el abono por el importe total de la operación, como el resto de operaciones.



CONDICIONES ECONÓMICAS BIZUM

Importe de la operación	Descuento por operación	Importe mínimo por operación
Menor o igual a 20,00 €	0,6000 %	0,02 €
Mayor a 20,00 €	0,6000 %	0,10 €

Forma de liquidación:

- **Individual** (pago de cada una de las operaciones en la cuenta asociada): []
- **Agregada** (pago de todas las operaciones del día en la cuenta asociada): [X]

El Banco **abonará de forma individual e inmediata cada una de las operaciones en la cuenta asociada**. El Establecimiento podrá solicitar en cualquier momento al Banco que liquide de forma agregada todas las operaciones realizadas en un día y el importe será puesto a su disposición en la cuenta asociada al día hábil siguiente al de las operaciones.

TASAS DE INTERCAMBIO.- Aplicables a las operaciones con tarjeta de particulares.**Tasas de intercambio nacionales "particulares"**

	< 20 euros	> 20 y < 35 eur.	≥ 35 euros
Tarjetas de crédito	0,2%	0,3%	0,3%
Tarjetas de débito/prepago	0,1%	0,2%	0,07€

Tasas de intercambio EU "particulares"

Tarjetas de crédito	0,3%
Tarjetas de débito/prepago	0,2%

Tasas intercambio Mastercard

El Banco informa al establecimiento que las tasas de intercambio de Mastercard se encuentran en la página web de Mastercard www.mastercard.com. Aquí también se podrá comprobar que las tasas son aplicables entre las entidades financieras.

Las partes con una única firma estampada en la presente página, prestan su conformidad y aprobación al anexo, en los términos, condiciones y responsabilidades que se establecen en el mismo, recibiendo el Establecimiento un ejemplar del documento contractual.

Y en prueba de ello y para cumplimiento de lo convenido lo firman por duplicado.

En TERRASSA, a 11 de Mayo de 2026

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ESTABLECIMIENTO
Por poder,

EL

Por poder



ANEXO AL CONTRATO MARCO DE SERVICIOS DE PAGO Nº 0182-8190-0618-00000007812578 BONO TPV BBVA

El documento que va a leer a continuación es un Anexo al Contrato Marco de Servicios de Pago con BBVA para recibir un servicio bancario.

Tómese su tiempo y léalo atentamente. Asegúrese de que la información sobre Usted es correcta y de que ha comprendido el contenido de todo el Anexo. Su firma al final significa que está conforme con el mismo.

Si tiene alguna duda, no dude en preguntar antes de firmar. Si no recibe una respuesta que le satisfaga, no dude en preguntar de nuevo.

Datos Identificativos del Establecimiento

Nombre del Titular del Establecimiento: PEDRO NIETO SANCHEZ
Denominación social:
N.I.F./C.I.F.: 045638463T
Nº de ESTABLECIMIENTO: 370350142

Datos Identificativos del Representante Legal

Nombre y apellidos:
NIF:
Nombre y apellidos:
NIF:
Nombre y apellidos:
NIF:

Condiciones Económicas

Cuota mensual del Bono BBVA en función de los límites mensuales según facturación.

Límite mensual de facturación en euros	Cuota a pagar en el mes en euros
Desde 0 € hasta 1.500,00 €	10 €
Desde 1.500,01 € hasta 3.000,00 €	20 €
Desde 3.000,01 € hasta 5.000,00 €	30 €
Desde 5.000,01 € hasta 7.000,00 €	40 €
Desde 7.000,01 € hasta 10.000,00 €	55 €
Desde 10.000,01 € hasta 15.000,00 €	75 €
Desde 15.000,01 € hasta 20.000,00 €	95 €
Desde 20.000,01 € en adelante	115 €

- Límite Mensual de Facturación:** es el importe a partir del cual se pasa de una cuota a otra superior en función de la facturación en el mes de la liquidación del comercio (mes anterior).
- Descuento Resto Importe a partir de 25.000,01 € de facturación en el mes:** 1,0000 %
- Comisión mensual de mantenimiento TPV:** 3,50 euros + IVA/impuesto indirecto aplicable.
- Comisión mensual de inactividad TPV:** 3,50 euros + IVA/impuesto indirecto aplicable.
- Periodo de Prueba:** Desde la fecha de contratación hasta el último día del mes en curso en el que se ha contratado el Bono.
- Período de carencia:** 12 meses

Firmando este Anexo el Establecimiento contrata con el Banco el Servicio Bono TPV BBVA.

En este Anexo se han incluido los términos y condiciones del Contrato Marco de Servicios de Pago que son aplicables al Servicio Bono TPV BBVA. Las palabras que empiezan con letra mayúscula están definidas bien en este Anexo, bien en el Contrato Marco.

CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO.

1. ¿Qué es el Bono TPV BBVA y cómo funciona?

El Bono TPV BBVA es una tarifa anual que se calcula en función de la facturación mensual del TPV del Establecimiento. Según el importe facturado cada mes, se aplicará una cuota mensual, siguiendo los límites establecidos en las Condiciones Económicas del contrato.



El Establecimiento pagará mensualmente al Banco una cuota, que se calculará tomando en cuenta las operaciones que hayan sido liquidadas durante el mes anterior. Esta cuota se cobrará a mes vencido, el primer día hábil del mes siguiente, una vez se confirme el total facturado y se determine el tramo correspondiente, conforme a lo indicado en las CONDICIONES ECONÓMICAS.

El Bono tiene una duración de un año y se renueva automáticamente al finalizar dicho periodo.

Existe un periodo de prueba, que comprende desde la fecha de contratación hasta el último día del mismo mes.

A continuación podría aplicarse un periodo de carencia, durante el cual el Establecimiento no paga el Importe Mensual de la cuota del Bono TPV BBVA. Este periodo comienza una vez finalizado el periodo de prueba.

Para calcular la cuota mensual del Bono, sólo se tendrá en cuenta el número de operaciones realizadas por el Establecimiento.

Si el Establecimiento supera el límite máximo mensual de facturación previsto en las Condiciones Económicas, deberá pagar, por cada operación adicional, un Descuento Resto Importe, también indicado en las Condiciones Económicas de este Anexo.

Este descuento se calculará cada día y se aplicará directamente sobre las remesas liquidadas al Establecimiento, desde el momento en que se supere dicho umbral mensual.

A modo de ejemplo:

Bono contratado el 10 de enero que factura en el mes en curso 3.000 €, el mes siguiente 4.500 € y al tercer mes, marzo, 25.100 €. El día 20 del cuarto mes decide cancelar con una facturación, en abril, de 6.000 €.

- **Cuota de Enero:** Como el bono entra en periodo de prueba, no se liquidará cuota alguna mensual por los 3.000 € facturados por el comercio en este mes. Cuota bono: 0 €.
- **Cuota Febrero:** El primer día hábil de marzo, se le cobrará la cuota de Febrero por la facturación del mes anterior de 4.500 €. Dicha facturación corresponde al tramo de hasta 5.000 €, por lo que la cuota bono será de 30 €.
- **Cuota Marzo:** El primer día hábil del mes de abril, se le cobrará la cuota de Marzo por la facturación del mes anterior de 25.100€, por lo que la cuota bono será de 115 €. Además, en las remesas abonadas al Establecimiento diariamente en el mes de marzo por la facturación, a partir de los 25.000,01, se le netea o descuenta el 1% del exceso en los días a partir de los cuales se haya producido el mismo.
- **Cancelación Abril:** El día 20, cuando el cliente da la orden de cancelación, se le cobrará el importe de la cuota a pagar correspondiente a la facturación de Abril, en nuestro ejemplo 6.000 €, por lo que la cuota de cancelación será de 40 €, cobrada el mismo día de la cancelación.

2. ¿Cuáles son las comisiones del Bono TPV BBVA?

La cuota mensual del Bono TPV BBVA se compone de:

- La comisión de mantenimiento del TPV y los impuestos indirectos correspondientes, incluido el IVA. Este importe se considerará una comisión por servicio técnico o material, y se facturará con el desglose correspondiente.
- Y por otro lado, la tasa de descuento que se aplica a las operaciones de pago con tarjeta, que se considera un servicio financiero exento de IVA conforme a la normativa vigente.

La comisión de mantenimiento o inactividad que está indicada en el apartado de CONDICIONES ECONÓMICAS sólo se aplicará a cada terminal adicional que el Establecimiento contrate. El Banco cargará esta comisión, junto con los impuestos aplicables, en la Cuenta de Domiciliación.

Un TPV se considerará inactivo cuando no haya realizado ninguna operación durante un mes.

3. ¿A qué tipo de tarjetas y sistemas de pago se aplica?

Dentro del Bono TPV BBVA se incluyen todas las operaciones realizadas con tarjetas pertenecientes a los sistemas "Marcas de Tarjetas, Visa y Mastercard", excepto tarjetas comerciales business-to-business. También se incluyen dentro del Bono TPV las operaciones realizadas a través de Bizum.

En cambio, las operaciones realizadas con otros tipos de Tarjetas o Sistemas de pago no mencionados en el párrafo anterior, así como operaciones con pago aplazado Plazox, no están incluidas en el Bono TPV y el Banco aplicará los Descuentos indicados en las Condiciones Económicas del Contrato.

4. Tratamiento de datos personales.



4.1. De los Representantes y personas de contacto.

Cada una de las Partes, como responsables del tratamiento, informan que (i) los datos personales (datos identificativos, de contacto, de firma, así como los que puedan figurar en la documentación acreditativa de la representación) de los firmantes que actúan en nombre y representación de cada una de las Partes en el presente Contrato (los "Representantes") así como; (ii) los datos personales (datos identificativos y de contacto) de las personas que se indican en el presente Contrato a efecto de notificaciones (las "Personas de Contacto") o de aquellas otras que se pudieran indicar con posterioridad; serán tratados por cada una de las Partes con la finalidad de gestionar el mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y ejecución de lo dispuesto en el presente Contrato.

En caso de que sea legalmente exigible, el Banco o el Proveedor, tratarán los datos de los Representantes para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo a los efectos de que puedan cumplir con las obligaciones de recogida de información e identificación, así como de suministro de información sobre operaciones de pago a las autoridades de otros países, dentro y fuera de la Unión Europea, sobre la base de la legislación de algunos países y acuerdos firmados entre los mismos.

Los datos de los Representantes y las Personas de Contacto serán conservados por las Partes durante la vigencia de este Contrato. Una vez finalizado, quedarán bloqueados durante los plazos de prescripción legal, con carácter general diez años. Transcurridos los plazos de prescripción legal, los datos serán destruidos. Las Partes no cederán a terceros los datos personales de los Representantes y las Personas de Contacto, salvo que la ley así lo establezca.

Los Representantes y las Personas de Contacto podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, mediante un escrito al que se acompañe una copia de un documento acreditativo de su identidad, en la siguiente dirección: gdprproveedores.es@bbva.com.

Asimismo, si los Representantes y las Personas de Contacto consideran que no se han tratado sus datos personales de acuerdo con la normativa de protección de datos, pueden contactar con el Delegado de Protección de Datos de la respectiva Parte, si así fuera, para BBVA en la siguiente dirección: dpogrupobbva@bbva.com y para el Proveedor, en la dirección que consta en el encabezamiento del Contrato. Asimismo, podrán presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

4.2. Del Usuario.

Tanto BBVA como el Establecimiento son responsables del tratamiento de los datos personales obtenidos por el Servicio. Ambos se obligan a cumplir lo establecido en la normativa de tratamiento de datos personales aplicable en cada momento.

5. Duración.

El presente contrato tiene una duración inicial de doce (12) meses, contados a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de contratación, y se renovará automáticamente por sucesivos períodos de igual duración, salvo que cualquiera de las partes comunique su voluntad de no renovarlo con una antelación mínima de quince (15) días naturales (o dos [2] meses si el Establecimiento es autónomo o microempresa) a la fecha de renovación.

Si el Establecimiento cancela el contrato antes de su finalización, o de la de sus prórrogas, se liquidará la cuota correspondiente, según la tabla de Cuota Mensual del Bono, por la facturación realizada hasta el día de la cancelación, salvo que se encontrase dentro del período de carencia explicado en el apartado 1.

En caso de cancelación anticipada por parte del Banco antes de la finalización del periodo de doce meses, se aplicarán las condiciones previstas en los siguientes párrafos.

Cancelación Anticipada por Exceso de Facturación:

El Banco se reserva el derecho a cancelar anticipadamente el presente contrato en caso de que la facturación mensual de la empresa supere los límites razonablemente previstos en el marco del presente acuerdo.

En tal caso, el Banco lo comunicará al cliente con al menos dos (2) meses de antelación a la fecha efectiva de cancelación (si es un autónomo o microempresa) o de quince (15) días naturales (para el resto), a través de los canales de comunicación previstos en el contrato.

Esta medida tiene como objetivo garantizar la correcta aplicación de las condiciones acordadas y el cumplimiento de las expectativas comerciales sobre las que se basa la relación contractual.

Cancelación por Impago:

En caso de impago de la cuota mensual correspondiente al Bono TPV BBVA, el Banco intentará el recobro durante el mes siguiente.



Si transcurrido dicho plazo no se ha producido el pago, el Banco podrá cancelar de forma automática el Bono TPV, el Terminal y el FUC, por incumplimiento contractual, sin perjuicio de otras acciones legales que pudieran corresponderle.

6. Relación con el Contrato Marco.

Al Bono TPV BBVA también se le aplican las cláusulas establecidas en el Contrato Marco. En caso de discrepancia o contradicción entre este Anexo y el Contrato Marco, tendrá preferencia este Anexo y se aplicará lo pactado en él.

7. Firma diferida y puesta en vigor del contrato.

El Establecimiento podrá firmar este contrato por canales online. Para dicha firma se aplicará lo previsto en la cláusula "Firma diferida y puesta en vigor del Contrato Marco" y del Contrato Marco.

Tanto el Banco como el Establecimiento aceptan expresamente el contenido del presente Anexo, que se formaliza en el Modelo AQ CONTRATO GENERICO BONO UNICO, Versión 1 07-09-2025, el cual consta de 4 páginas, numeradas cada una de ellas de la 1 a la 4, en todas las cuales, en su parte inferior izquierda, figura el Modelo y Versión citados.

Las partes con una única firma estampada en la presente página, prestan su conformidad y aprobación al presente anexo, en los términos, condiciones y responsabilidades que se establecen en el mismo, recibiendo el Establecimiento un ejemplar del documento contractual. Y en prueba de ello y para cumplimiento de lo convenido lo firman por duplicado.

En TERRASSA, a 11 de Mayo de 2026

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por poder,

EL ESTABLECIMIENTO



ANEXO AL CONTRATO MARCO DE SERVICIOS DE PAGO Nº 0182-8190-0618-00000007812578 TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA AFILIACION A AMERICAN EXPRESS

El documento que va a leer a continuación es un Anexo al Contrato Marco de Servicios de Pago con BBVA para permitir los pagos con tarjetas American Express en sus Establecimientos.

Usted firma este Anexo para aceptar tarjetas American Express como medio de pago para los bienes y servicios ofrecidos en sus Establecimientos en España. **Esa posibilidad de aceptar pagos con American Express se regula por las Condiciones Generales que aparecen a continuación y también por el Contrato de Aceptación de Tarjetas American Express en España al que se remiten. Tanto uno como otro documento son ajenos a BBVA y sólo tienen efectos entre Usted, como Establecimiento, y American Express, como emisor de las tarjetas y adquirente.**

BBVA presta el servicio de Adquierecia en los términos y condiciones del Contrato Marco.

Sin embargo, para la operativa específica de cobros y pagos con American Express serán de aplicación estas Condiciones Generales y el Contrato de Aceptación de Tarjetas American Express en España que Usted firma con American Express. **Eso significa que, para toda la operativa de cobros y pagos con Tarjetas American Express, con quien Usted contrata es American Express, no con BBVA, de acuerdo con los términos y condiciones de aquellos documentos. Por tanto, BBVA queda al margen de la resolución de disputas por cobros y pagos con Tarjetas American Express, la cual se regula por las Condiciones Generales y el Contrato de Aceptación de Tarjetas American Express en España.**

En caso de discrepancia entre dichas Condiciones Generales y Contrato de Aceptación de Tarjetas American Express en España, por un lado, y el Contrato Marco, por otro, prevalecerán las Condiciones Generales y el Contrato de Aceptación de Tarjetas American Express en España.

Cláusula de protección de datos

El responsable del tratamiento de sus datos es American Express Payments Europe, S.L. ("AMEX"), con dirección en Avenida del Partenon 12-14 de Madrid

BBVA actúa como encargado de tratamiento de AMEX y tratará los datos personales siguiendo instrucciones del responsable. Así, BBVA comunicará a AMEX los siguientes datos, a fin de que Usted pueda aceptar cobros y pagos con Tarjetas American Express:

DATOS DEL COMERCIO
Nombre comercial
Dirección física
Tipo de entidad legal
Nombre Legal (razón o denominación social)
Categoría comercial
Número de Identificación Fiscal.
Dirección legal del comercio
Fecha constitución de la empresa
Fecha de revision de AML por parte del partner
Cuenta bancaria del comercio
Dirección internet en comercios Online

DATOS PERSONALES
Nombre completo
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
Dirección de residencia completa
Tipo de documento de identificación
Número del documento de identificación.
DNI/Pasaporte en vigor
Rol de la persona dentro de la empresa

Los datos personales ("Datos Personales") que se faciliten a AMEX, a través de BBVA, serán utilizados por AMEX conforme a la política de privacidad que puede consultar en el siguiente enlace:

<https://www.americanexpress.com/es/legal/politica-de-privacidad-online.html>

La base legal que permite el tratamiento de los Datos Personales proporcionados, para las finalidades señaladas en el apartado anterior, es el cumplimiento del contrato. AMEX debe cumplir también con las obligaciones legales impuestas por las leyes y entre ellas, por la Ley 10/2010, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

Los Datos Personales podrán ser utilizados para las finalidades indicadas en el apartado anterior, y BBVA los conservará, como encargado del tratamiento, durante el periodo de vigencia de la relación contractual del Establecimiento con AMEX y el plazo de prescripción de las acciones legales derivadas del contrato, finalizados los cuales, BBVA no mantendrá ningún Dato Personal.

AMEX no cederá los datos personales a terceros, salvo que esté obligados por una ley.

El titular de los Datos Personales en cualquier momento podrá acceder, rectificar, suprimir, oponerse, limitar el tratamiento o solicitar su portabilidad dirigiéndose por escrito a DPO-Europe@aexp.com o Avenida del Partenon 12-14 de Madrid.

El ejercicio de estos derechos es gratuito.



00000000000802179941 00000000000000000235

En los casos en los que el titular de los Datos Personales dirija su petición de ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento o solicitud de portabilidad de los datos personales a BBVA, éste trasladará la solicitud a AMEX como responsable de tratamiento en el plazo máximo de 48 horas

El Delegado de Protección de Datos podrá ser contactado en la siguiente dirección de correo electrónico: DPO-Europe@aexp.com

En caso de considerar que el tratamiento de los Datos Personales no ha resultado conforme con la normativa, el titular de los Datos Personales tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

Tómese su tiempo y lea atentamente tanto las Condiciones Generales como el Contrato de Aceptación de Tarjetas American Express en España antes de firmar. Asegúrese de que la información sobre Usted es correcta y de que ha comprendido el contenido de esos documentos. Si tiene alguna duda, no dude en preguntar antes de firmar. Si no recibe una respuesta que le satisfaga, no dude en preguntar de nuevo.

Datos Identificativos del Establecimiento

Nombre del Titular del Establecimiento: PEDRO NIETO SANCHEZ
Denominación social:
N.I.F./C.I.F.: 045638463T Código de actividad: 04121
Nº de ESTABLECIMIENTO: 370350142
Domicilio social del establecimiento: AV. 367 1 2, 08223,
Cuenta de domiciliación de pagos (IBAN): ES12 0182 8105 17 0201525283
Domicilio fiscal: AV SANTA EULALIA, 0367 1 2, TERRASSA, 08223 BARCELONA

Datos Identificativos del Representante Legal

Nombre y apellidos:
NIF:
Dirección de residencia:
Fecha de Nacimiento
Nombre y apellidos:
NIF:
Dirección de residencia:
Fecha de Nacimiento
Nombre y apellidos:
NIF:
Dirección de residencia:
Fecha de Nacimiento

CONDICIONES ECONÓMICAS

Tasa de descuento según tramos de facturación con Tarjetas American Express:

0 - 3.000 €	0,45 %
3.000,01 - 25.000 €	0,45 %
25.000,01 - 50.000 €	0,45 %
50.000,01 - 100.000 €	1,30 %
Mayor o igual a 100.000,01 €	1,30 %

RESUMEN DE LAS CONDICIONES GENERALES PARA LA ACEPTACIÓN DE TARJETAS AMERICAN EXPRESS
Este documento es un resumen de las Condiciones Generales para la Aceptación de Tarjetas American Express en España cuya versión completa está disponible en la página web de American Express: www.americanexpress.es/contratobbva. Las Condiciones Generales, junto con el Reglamento para los Establecimientos (disponible en la página web www.americanexpress.com/internationalregs) constituyen el Contrato de Aceptación de Tarjetas American Express (el "Contrato").

1. Disposiciones generales

- a. Todas las comunicaciones entre American Express y Usted relacionadas con el Contrato, así como los anexos, el Reglamento para los Establecimientos y acuerdos futuros que modifiquen el mismo se efectuarán en castellano.
- b. Si Usted es Microempresa, puede solicitar una copia adicional de este Contrato de forma gratuita en cualquier momento de la vigencia del mismo.

2. Aceptación de la Tarjeta

- a. Mediante la suscripción del presente Contrato, Usted acuerda aceptar Tarjetas American Express como medio de pago para los bienes y servicios ofrecidos en sus Establecimientos en España y acepta facilitar dichos productos y servicios al Titular, de conformidad con los términos relativos a la provisión de dichos productos y servicios aplicables entre Usted y el Titular.



0000000000802179941 00000000000000000235

b. Cuando informe de los medios de pago que son admitidos en sus Establecimientos, deberá indicar que se acepta Tarjetas American Express.

c. En ningún caso Usted:

- (i) ofrecerá una imagen negativa de la Tarjeta, ni de ninguno de los servicios o programas de American Express;
- (ii) formará parte de campañas publicitarias o promocionales que dañen la imagen de marca o los intereses comerciales de American Express;
- (iii) exigirá a los Titulares que renuncien a su derecho a cuestionar un Cargo como condición para aceptar la Tarjeta; o
- (iv) exigirá a los Titulares que provean información personal como condición para aceptar la Tarjeta.

d. No podrá aceptar la Tarjeta, entre otros, en los siguientes supuestos:

- (I) daños, pérdidas, sanciones o multas de ninguna clase;
- (II) costes o tarifas por encima del precio normal de sus bienes y servicios (más los impuestos aplicables) o Cargos que los Titulares no hayan aprobado de manera explícita;
- (III) pagos atrasados o para cubrir el importe de cheques devueltos o en suspensión de pago;
- (IV) servicios y créditos de apuestas (incluidas las apuestas online), fichas de juego o participaciones de lotería;
- (V) contenido para adultos a través de Transacciones con Entrega Digital;
- (VI) dinero en efectivo;
- (VII) ventas efectuadas por terceros o por entidades que operen en sectores distintos del suyo;
- (VIII) cantidades que no estén asociadas a ventas de bienes y servicios realizadas de buena fe en sus Establecimientos, p. ej., compras llevadas a cabo por sus propietarios, los miembros de sus familias o los empleados con la intención de obtener liquidez;
- (IX) transacciones comerciales ilegales o pago de productos o servicios cuyo suministro sea ilegal en virtud de la legislación aplicable a nosotros, usted o al Titular (por ejemplo, venta ilegal de medicamentos que requieren de prescripción médica a través de Internet; venta de cualquier producto que infrinja los derechos de cualquier Titular de Derechos en virtud de la legislación aplicable al mismo);
- (X) operaciones de cambio de moneda; u
- (XI) otros supuestos que le podamos informar en el futuro.

e. Se compromete a informarnos inmediatamente en caso de que algún punto de venta de sus Establecimientos deje de aceptar o procesar la Tarjeta de manera adecuada.

3. Descuento y otras tarifas

American Express estipula por escrito su Descuento inicial. Cuando se haga referencia al Descuento sin añadir explicaciones adicionales, dicho Descuento se aplicará a la cantidad total del Cargo, impuestos incluidos. No se le cobrarán otras tarifas adicionales, distintas del Descuento. American Express podrá ajustar el Descuento o modificar cualquier otra suma que cobre por la aceptación de la Tarjeta en virtud del presente Contrato, así como cobrar tasas adicionales, previa notificación a usted de conformidad con lo dispuesto en este Contrato. Es posible que se apliquen distintos tipos de Descuentos a los Cargos enviados por sus Establecimientos que operen en diferentes sectores. En este caso, deberá procesar los Cargos mediante el Número de Establecimiento apropiado, suministrado por su proveedor de servicio. Se le notificará cualquier tipo distinto de Descuento que pudiera afectarle. De conformidad con la Ley aplicable, Usted no podrá exigir a los Titulares el pago de gastos o cuotas adicionales por la utilización del instrumento de pago.

4. Pago por Cargos

a. El pago de los Cargos se realizará de acuerdo con el presente Contrato. Recibirá los pagos conforme al plan de pagos acordado con su proveedor de servicios, en la Divisa Local y por el valor nominal de los Cargos enviados por sus Establecimientos en España menos:

- (I) cualquier Descuento;
 - (II) cualquier otra tarifa o suma que usted adeude a American Express o a sus Filiales de conformidad con los términos de éste u otros contratos o acuerdos; y
 - (III) la cantidad total de los Créditos que envíe.
- No podrá recibir pagos destinados a otras personas ni en nombre de terceros.

b. Pondremos a su disposición, al menos una vez al mes, la información sobre sus Cargos y Créditos, incluyendo el Descuento y otras comisiones o importes abonados por usted. Usted acuerda que podremos poner a su disposición la información prevista en las cláusulas 4.a. (i), (ii) y (iii). Si bien en American Express no existen comisiones pagaderas entre adquirentes y emisores, cuando una transacción se encuentre regulada por la normativa sobre tasas de intercambio, la red American Express no pagará una compensación neta al emisor de la Tarjeta superior al 0.30% para Tarjetas de crédito, y al 0.20% para Tarjetas de débito y prepago.

c. La información a la que se hace referencia en la cláusula 4.b anterior, se pondrá a su disposición online. Puede acceder a esta información en la cuenta online de su proveedor de servicio o por cualquier otro medio proporcionado por su proveedor de servicio.

d. Es responsabilidad suya informar a su proveedor de servicio por escrito en caso de error u omisión en los Descuentos, tarifas o pagos por Créditos y Cargos en los noventa (90) días siguientes a la fecha de la transacción que contenga el presunto error u omisión. En caso de no hacerlo, se entenderá de forma irrevocable que los datos y cantidades son correctos y definitivos.



0000000000802179941 00000000000000000235

e. En el supuesto de que le realicemos un pago por error, dicha cantidad se descontará de su Cuenta. Si recibiese un pago que no le corresponde, según las condiciones de este Contrato, deberá notificarlo a su proveedor de servicio, además de devolver dicho pago a la mayor brevedad. Tanto si informa de la recepción de pagos erróneos como si no, American Express tendrá derecho a deducir dicha cantidad de su Cuenta, o a retener pagos hasta que haya recobrado el importe total adeudado. De conformidad con este Contrato, American Express no está obligada a efectuar pagos a terceros.

f. Cuando usted acepte la Tarjeta como medio de pago de productos y servicios ofrecidos en el Establecimiento, no deberá presentar una factura adicional o exigir el pago al Titular por otros medios, por las compras realizada con la Tarjeta.

5. Bloqueo del acceso a los servicios

American Express podrá bloquear el acceso a los servicios por razones objetivamente justificadas relacionadas con la seguridad, la sospecha de una utilización no autorizada o fraudulenta de los mismos. American Express le informará del bloqueo y de los motivos con carácter previo y, de no resultar posible, inmediatamente después del mismo, a menos que la comunicación de tal información resulte comprometida por razones de seguridad objetivamente justificadas o fuese contraria a cualquier otra disposición normativa. American Express desbloqueará el acceso a los servicios una vez que hayan dejado de existir los motivos para bloquear su utilización. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de su derecho a solicitar el desbloqueo en tales circunstancias. El desbloqueo se realizará sin coste alguno para el usuario del servicio de pago.

6. Plazo y resolución del Contrato

a. El presente Contrato entrará en vigor a partir de la fecha en la que suceda uno de los siguientes supuestos: (I) cuando usted acepte la Tarjeta por primera vez tras la recepción del presente Contrato, o nos indique su intención de vincularse jurídicamente por este Contrato mediante el envío de Cargos de acuerdo a lo previsto en el mismo; o (II) cuando transcurran 30 días desde la firma de la solicitud de afiliación a American Express siempre que usted no hubiese manifestado su voluntad de no vincularse jurídicamente por este Contrato; lo que ocurra en primer lugar y continuará a menos que y hasta que sea terminado por cualquiera de las partes. El presente Contrato se mantendrá vigente hasta la resolución del mismo por una de las partes, previa notificación por escrito a la contraparte con al menos treinta (30) días de antelación, o como se disponga de otro modo en el presente Contrato.

Si Usted es Microempresa, podrá resolver el Contrato en cualquier momento, sin necesidad de preaviso alguno y American Express procederá al cumplimiento de la orden de resolución del Contrato antes de transcurridas 24 horas desde la recepción de la solicitud. Asimismo, American Express podrá resolver el Contrato si avisa con una antelación mínima de dos (2) meses.

b. Podemos resolver este Contrato por incumplimiento de forma inmediata y mediante notificación en el caso de que usted no cumpla en su totalidad las condiciones en las que ponemos a su disposición, sin coste adicional a su cargo y que usted acepta o utiliza, así como cualesquiera concesiones, condiciones especiales o promocionales o servicios auxiliares (distintos de los servicios de pago) relacionados con este Contrato.

7. Resolución de conflictos

a. Si durante la utilización de nuestros servicios le surgiera cualquier consulta, podrá ponerse en contacto con nosotros fácilmente a través del teléfono de su proveedor de servicio.

b. Si usted tuviera cualquier queja o reclamación sobre nuestros servicios, le rogamos se dirija por escrito a nuestro Servicio de Atención al Cliente a la atención de American Express Payments Europe, S.L. Los detalles de nuestros procedimientos de gestión de reclamaciones se encuentran a su disposición si así lo requiere.

c. Si usted no está conforme con la resolución a su queja o hubiera transcurrido el plazo legalmente establecido sin haber obtenido respuesta, podrá dirigirse al Servicio de Reclamaciones del Banco de España.

d. No utilizamos ningún servicio de resolución de disputas de terceros para resolver las quejas presentadas en virtud del presente Acuerdo. Todas las quejas serán tratadas de acuerdo con nuestros procedimientos internos de gestión de quejas y usted recibirá una respuesta final de nuestra parte confirmando nuestra respuesta a su queja.

8. Varios

a. El presente Contrato se regirá e interpretará de acuerdo con la legislación española, sometiéndose las partes, para el conocimiento y resolución de cuantas cuestiones pudieran suscitarse, a los Juzgados y Tribunales de Madrid capital, con renuncia expresa a su propio fuero si lo tuviere.

b. American Express podrá modificar total o parcialmente el Contrato en todo momento (incluida la modificación de cualquiera de sus condiciones, y la adición de nuevas disposiciones) previa notificación con al menos un (1) mes de antelación. Si Usted es Microempresa, American Express deberá proponerle modificaciones al Contrato con una antelación no inferior a dos (2) meses respecto de la fecha en que entre en vigor la modificación propuesta.

Consideraremos que ha aceptado los cambios propuestos salvo que nos notifique por escrito que no los acepta con anterioridad a la fecha en que estos vayan a surtir efecto. Si no acepta los cambios efectuados en este Contrato puede resolver el Contrato con carácter inmediato y sin ningún coste antes de la fecha en que vayan a surtir efecto dichos cambios.



0000000000802179941 00000000000000000235

American Express también podrá modificar total o parcialmente el Reglamento (incluyendo añadir nuevos términos o eliminar o modificar términos existentes) publicando una versión actualizada en la página web de American Express www.americanexpress.com/InternationalRegs en el mes de abril y de octubre de cada año, siendo dichos cambios efectivos una vez transcurridos dos (2) meses desde dicha fecha. Recomendamos que consulte la página web de American Express mencionada anteriormente el mes de abril y de octubre de cada año para el caso de que hayamos publicado versiones actualizadas del Reglamento.

c. Todas las notificaciones dirigidas a American Express relacionadas con el presente Contrato deberán realizarse por escrito y entregarse bien por correo certificado (franqueo pagado), servicio de correo urgente, o bien en mano. Se considerará que las notificaciones han sido recibidas y son efectivas en el momento de la entrega, si ésta se realiza en mano; o a los tres días del envío por correo, en caso de escogerse este medio. Deberá enviar las notificaciones a: American Express Payments Europe, S.L. Avenida Partenón 12-14, 28042, Madrid.

d. Todas las notificaciones dirigidas a Usted en virtud del presente Contrato deberán ser por escrito y enviarse mediante (i) entrega en mano; (ii) correo postal, urgente o no, a portes pagados; (iii) servicio de mensajería urgente; (iv) correo electrónico. Las notificaciones se considerarán recibidas y surtirán efecto si (i) se entregan en mano, tras su envío; (ii) se envían por correo electrónico, tras su envío; (iii) se envían por correo, tres Días Hábiles después del franqueo. American Express le enviará cualquier tipo de notificación a la dirección de correo postal o e-mail que Usted haya facilitado en su solicitud para aceptar la Tarjeta. Debe notificarnos inmediatamente cualquier cambio en su dirección o datos de contacto. De lo contrario, y si no nos es posible hacerle llegar cualquier notificación a la dirección facilitada por usted, dicha notificación será considerada recibida incluso si resulta devuelta.

e. En caso de que American Express tenga motivos razonables para sospechar la existencia de fraude en su cuenta de Establecimiento, o se identifique cualquier amenaza de seguridad a su cuenta de Establecimiento, le notificaremos por el método más apropiado y seguro en la forma y con el contenido y plazos que este determine, y en función de las circunstancias. Estos métodos incluyen, entre otros, (a) entrega en mano; (b) correo postal, urgente o no, a portes pagados; (c) servicio de mensajería urgente por correo; (d) correo electrónico; o (e) llamadas telefónicas.

En caso de discrepancia entre lo expresamente estipulado en este documento y los Términos y Condiciones que se encuentran en la página web de American Express, prevalecerá el contenido del presente documento.

American Express Payments Europe, S.L. Avenida Partenón 12-14, 28042, Madrid. NIF B-88021431. Registro Mercantil de la Provincia de Madrid, Tomo 37236, Libro de Sociedades Folio 20, Hoja M- 664153. Número de registro 6883 en el Banco de España. American Express Payments Europe, S.L. es una entidad autorizada de acuerdo a la normativa de servicios de pago vigente.

Las partes con una única firma estampada en la presente página, prestan su conformidad y aprobación al presente anexo, en los términos, condiciones y responsabilidades que se establecen en el mismo, recibiendo el ESTABLECIMIENTO un ejemplar del documento contractual.

Y en prueba de ello y para cumplimiento de lo convenido lo firman por duplicado.

En TERRASSA, a 11 de Mayo de 2026

Julia López

EL ESTABLECIMIENTO

Directora General de American Express Payments Europe, S.L.

CONTRATACIÓN DE COMERCIOS

VERIFICACIONES OBLIGATORIAS A REALIZAR POR LA OFICINA

OFICINA GESTORA
OFICINA GESTORA TERRASSA - CTRA MONTCADA 420

DATOS DEL COMERCIO
DENOMINACIÓN DEL COMERCIO
DOMICILIO DEL COMERCIO ,367
CODIGO DE ACTIVIDAD 04121
Nº CONTRATO 0182-8190-0618-00000007812578
FECHA ALTA CONTRATO 11-05-2026

COMPROBACIONES REALIZADAS	FECHA	NOMBRE DEL GESTOR	FIRMA DEL GESTOR
VISITA Y COMPROBACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL COMERCIO			

